

1500810-71.2019.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Comarca: Guararapes

Foro: Foro de Guararapes

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Réu:

Luiz Henrique Gomes da Silva

Tramitação prioritária

Vistos.

Fls.905/913: defiro o pleito formulado pelo Ministério Público.

Sem embargo da respeitável posição doutrinária no sentido de que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararapes

Foro de Guararapes

2ª Vara

Rua Luiz Lincoln de Oliveira s/n, Guararapes-SP - cep 16700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500810-71.2019.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Reclamação nº:

1500810-71.2019.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Réu:

Luiz Henrique Gomes da Silva

Tramitação prioritária

Vistos.

Fls.905/913: defiro o pleito formulado pelo Ministério Público.

Sem embargo da respeitável posição doutrinária no sentido de que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de

aplicação obrigatória, de fato, quando se está diante de inquestionável hipossuficiência do executado, sobretudo quando foi patrocinado pela Defensoria

Pública, torna-se desnecessariamente onerosa ao aparelho estatal a manutenção de um processo executivo claramente fadado ao insucesso.

Nesse sentido decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"1-) Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Não provimento.

2-) A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção se deve à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo

patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de

posicionamento anterior. 3-) Decisão mantida." (TJSP - Agravo de Execução Penal

0006649-78.2021.8.26.0152; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador:11ª Câmara de

Direito Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)." - destaquei.

E é exatamente o que ocorre no presente caso.

Com efeito, o réu foi assistido nos autos principais, durante toda a tramitação, pela D. Defensoria Dativa, o que faz presumir a carência material necessária para suportar a pena de multa que lhe foi aplicada.

Desse modo, adotando o entendimento cristalizado no Tema Repetitivo 931 do Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade", e ante a ausência de justa causa integral para ajuizamento da execução da pena de multa conforme manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, JULGO EXTINTA a presente execução de pena de multa do réu Luiz Henrique Gomes da Silva nos termos do artigo 107, caput do CP e artigo 66, II da Lei de Execuções Penais, extinguindo-se a dívida e comunicando-se, por analogia ao disposto no §5º do artigo 538-A das NSCGJ.

Não havendo recurso voluntário, dispensada fica a remessa necessária, tendo em vista que o valor da causa é inferior àquele estabelecido como piso mínimo no art. 496, § 3º do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de interesse em recorrer, fica esta decisão transitada em julgado com a sua publicação em cartório, dispensada a expedição de certidão. Oficie-se ao Cartório Eleitoral.

Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como ofício à Vara da Execução.

Oportunamente, arquivem-se estes autos.

Intime-se.

Guararapes, 27 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE CALDAS NERY SOARES

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA